

1501242-17.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2014651/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 9535275 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 354/20/371

- 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2014651 - 98º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501242-17.2020.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501242-17.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2014651/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 9535275 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 354/20/371

- 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2014651 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 354/20/371 - 98º D.P.

JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FERNANDES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

THIAGO FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em 16 de janeiro de 2020, às 12h55min, na Travessa Davi, nº 36, Pedreira, nesta cidade e comarca de São Paulo, teria em depósito e transportava, para fins de traficância, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína e 06 (seis) porções de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que policiais civis, em diligência para combate ao tráfico no local, em viatura descaracterizada, após breve campana, avistaram movimentação no local e o réu, com bolsa junto ao corpo. Abordado o denunciado, na bolsa que

portava, foram encontrados os mencionados entorpecentes.

Preso em flagrante delito, em audiência de custódia, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva. O denunciado foi solto, após concessão de ordem em habeas corpus n. 571928, impetrado perante o E. STJ, em 15 de abril de 2020, sendo a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. (fls. 100).

Recebida a denúncia, em 04 de fevereiro de 2020 (fls. 70/71), o réu foi citado (fls. 119) e apresentou resposta à acusação (fls. 138/139), o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 140)

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA postulou pela absolvição, sustentando insuficiência de provas, e, de forma subsidiária, para o caso de condenação, formulou requerimentos.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela PROCEDÊNCIA da denúncia, ajustando-se a conduta da ré THIAGO FERNANDES DA SILVA ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 2/4), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1) e Exibição e Apreensão (fls. 5), dos Laudos de Constatação (fls. 16/19), do Exame Químico-toxicológico (fls. 132/134) e da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, que em juízo exerceu o direito constitucional ao silêncio.

O silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu, mas o contexto probatório confirma a acusação.

A testemunha Juliana de Abreu, policial civil, não se recordou dos fatos, semelhante a outros mais, e pelo decurso do tempo.

De seu turno, a testemunha Leandro Andrade, também policial civil, disse que estavam diligenciando em local, conhecido ponto de tráfico de drogas, em viatura descaracterizada, quando avistaram o réu na posse de bolsa, que levava cruzada no corpo, onde foram encontradas drogas e dinheiro, em espécie. Não presenciaram ato de venda, pelo réu, mas movimentação constante de pessoas, na viela em que abordado.

A segunda testemunha, policial civil, agente público, ouvido sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestou depoimento idôneo e convincente e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória, no caso dos autos.

Acerca da valia das palavras dos agentes públicos, em juízo:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitou-se a testemunha Leandro a esclarecer em que circunstâncias o réu foi detido, na posse de bolsa, no qual acondicionadas as drogas, além de valor em espécie.

Neste ponto, cumpre anotar que para a prova do delito prescindível seja surpreendido o agente vendendo ou entregando o entorpecente; trata-se de tipo alternativo e restaram suficientemente provados a posse e o armazenamento.

As circunstâncias em que apreendidos os entorpecentes - de naturezas diversas, em porções individuais, prontos para venda, além de valor em espécie, permite o pronunciamento de prática do delito descrito na inicial, porque evidente a intenção de colocar a mercadoria ilícita em circulação.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase de dosimetria, anoto dolo normal à espécie e as circunstâncias judiciais não são de todo desfavoráveis, pelo que fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, a menoridade relativa não tem o condão de diminuir a pena aquém do mínimo legal. Na derradeira fase, possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; trata-se de réu primário, e, considerando, ainda, a menoridade relativa do réu, ausência de notícia sobre a prática de atos infracionais anteriores ou anotação criminal posterior, a indicar fato isolado - além da quantidade de drogas apreendidas - assim como as demais circunstâncias da prisão em flagrante - não permitem concluir pelo seu enredamento em organização criminosa voltada à traficância. Situação, destarte, que se ajusta ao tráfico privilegiado, de acordo com as diretrizes do E. STJ, em julgamento do Habeas Corpus n. 596.603, pela C. 6ª Turma, de natureza cogente, inclusive no que diz respeito à redução máxima, de 2/3 (dois terços), porque a quantidade de drogas apreendidas está no contexto de dolo normal à espécie, que importa penas definitivas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu THIAGO FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Reconhecido o tráfico privilegiado estabeleço o regime inicial ABERTO para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos e presentes os requisitos

legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na limitação de finais de semana, e na prestação pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo a ser revertido a OSCIP TURMA DO BEM, entidade pública definalidade social, como recomenda a Resolução CNJ 154/2012, e ao critério da unidade gestora ao momento da destinação e para a concretude de projeto apresentado de acordo com as Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Defiro o recurso em liberdade, ante a natureza das penas impostas e porque nessa condição o réu respondeu ao processo. Não se revelam, ademais, os pressupostos processuais positivos e os requisitos indispensáveis à custódia cautelar e ausente pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO, a impedir análise de alteração do status libertatis do réu (STF, HC 188.888-MG, rel. Min. Celso de Mello, j. 06/10/2020; e do STJ, RHC 131263-GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/04/2021).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais imposta.

Certifique-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas. Decreto a perda do numerário apreendido, providenciando-se o necessário.

Publicada em audiência, as partes manifestaram desinteresse no recurso. Trânsito em julgado nesta data.

Considerando a pena aplicada, e o trânsito em julgado para a acusação, é caso de prescrição, na modalidade retroativa, na forma requerida pela DEFENSORIA PÚBLICA, ao que não se opôs o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Aplicada pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, prescreve em 4 (quatro) anos, prazo reduzido de metade, ante menoridade do réu, e que já decorreu, entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para acusação.

Diante do exposto, reconheço a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, com relação ao delito descrito no artigo 180, caput do Código Penal e, julgo extinta a punibilidade de THIAGO FERNANDES DA SILVA, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, primeira figura e 109, inciso V, 110, 112, inciso I, 114, inciso II e 115, todos do Código Penal.

Saem os presentes intimados. Sem recurso, trânsito em julgado nesta data.

Cumpra-se.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA